공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2014 - 101호 2014. 5. 9.

사 건 번 호 2012건하2321

사 건 명 (주)한양의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 한양
인천시 남동구 구월동 1146-9
대표이사 윤○○, 이○○
대리인 법무법인 유한 태평양
담당변호사 오금석, 나현채, 안준규

심 의 종결일 2014. 3. 21.

주 문

1. 피심인은 수급사업자와 하도급거래를 함에 있어 자신의 계열회사가 소유한 골프회원권 또는 자신의 미분양 아파트를 당해 수급사업자가 분양받는 조건으로 하도급계약을 체결함으로써 정당한 사유 없이 당해 수급사업자에게 피심인 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역, 그 밖의 경제적 이익을 제공하도록 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 아래의 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액 : 5,264,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 기재된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 당사자 적격성

1. 피심인 주식회사[1] 한양은 건설산업기본법 제2조 제2호의 규정에 의한 토목공사업 등을 등록한 중소기업자가 아닌 사업자로서, 그 업에 따른 건설공사의 일부를 (주)ㅇㅇ산업 등 중소기업자에게 위탁한 자이므로, 하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '하도급법'이라 한다) 제2조 제2항의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2. (주)ㅇㅇ산업 등 40개 사업자는 철근·콘크리트공사업 등을 영위하는 중소기업자로서 피심인의 각종 건설공사와 관련하여 피심인으로부터 건설 또는 제조위탁을 받는 자이므로 하도급법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

3. 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같으며, 수급사업자들의 일반현황은 <별지>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위 : 억원, 명)

1) 이하 주식회사는 (주)로 표기한다.

구분	자본금	매출액	당기순이익	시공능력평가액	상시고용종업원수
2007년	231	4,169	272	2,126	583
2008년	231	6,936	315	5,901	752
2009년	231	9,421	423	7,598	876
2010년	225	10,620	369	9,429	901
2011년	240	9,419	152	11,007	841
2012년	271	9,110	162	12,767	882

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 전문건설공사 수주시장 경쟁실태[2)]

4. 건설업은 주문생산방식 위주로 생산활동이 이루어지고 표준원가에 의한 대량생산이 불가능하여 재고품이 허용되지 아니함에 따라 다른 업종에 비하여 탄력적인 경영에 어려움이 있다. 따라서 건설업을 지속적으로 영위하기 위해서는 충분한 수주량의 확보가 매우 중요한 과제이지만, 건설경기 악화로 인한 수주물량 감소, 건설업체 난립으로 인한 치열한 경쟁으로 인해 안정적인 수주량 확보가 어려운 것이 현실이다.

5. 특히, 전문건설업종의 수주상황은 더욱 심각한데, 대한전문건설협회의 조사에 따르면 전문건설시장은 건설업체의 치열한 경쟁으로 인해 하도급공사의 저가 투찰행위가 지속적으로 이루어지고 있으며, 전문건설업체는 이러한 치열한 경쟁 속에서 이윤추구보다는 최소한의 고정운영비 확보를 위한 수주활동에 나설 수밖에 없는 경영환경에 처해지고, 최소한의 수주를 위해 연고 위주의 영업활동에 주력하는 것으로 나타난다.

<표 2> 하도급공사의 저가투찰사유 변동추이

(단위 : %)

저가 투찰사유	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년

2) 대한전문건설협회 '전문건설업 실태조사 분석보고서(2012. 11.)' 참조

경쟁자가 많음	50.8	49.9	50.8	51.1	48.5
고정운영비 확보	30.3	31.0	26.7	29.6	26.9
연고권 확보	12.1	12.5	13.9	11.0	9.7
원도급자의 강요	6.5	6.6	8.0	8.0	8.5
기타	0.3	0.1	0.6	0.3	6.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 자료출처: 대한전문건설협회 '전문건설업 실태조사 분석보고서(2012. 11.)'

2) 전문건설업체의 하도급공사 수주방식

6. 전문건설업체는 주로 연고지역을 중심으로 원사업자에게 협력업체 등록을 하거나 연고자를 통해 하도급공사를 수주하는 것으로 파악된다.

<표 3> 하도급공사 수주방식 비율

(단위 : %)

수주방식	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
협력업체등록에 의한 수주	41.9	39.8	33.9	30.1	32.7
연고자를 통한 수주	30.4	29.6	31.0	30.7	33.3
일반경쟁입찰(서류제출)	17.4	18.4	18.9	19.7	18.2
일반경쟁입찰(전자입찰)	7.5	8.9	12.2	15.2	11.8
특수공법, 장비의존, 독점수주	2.9	3.2	4.1	4.3	4.0
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 자료출처: 대한전문건설협회 '전문건설업 실태조사 분석보고서(2012. 11.)'

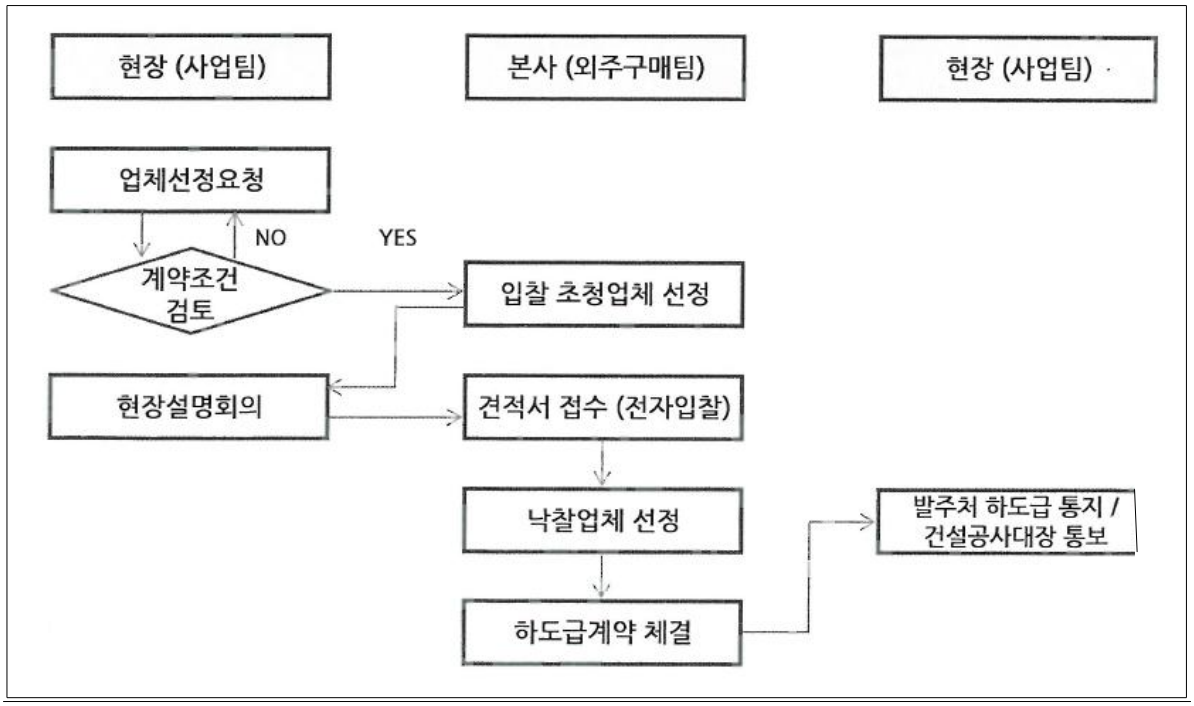
3) 피심인의 하도급업체 선정과정

7. 피심인은 하도급업체 선정을 지명경쟁 입찰방식으로 진행하고 있으며, ① 하도급입찰 시행조건 검토 ② 현장설명 참여업체 선정 ③ 현장설명회 개최 ④ 현장설명 결과보고 ⑤ 전자입찰 실시 ⑥ 계약체결 등의 과정으로 이루어진다.

8. 하도급공사 계약업체는 현장설명 참여업체 중에서 최저가 투찰업체가 선정

되므로 피심인의 하도급공사(물품납품 포함)를 수주하기 위해서는 우선 현장설명 참여 업체로 선정되어야 한다.

하도급업체 선정방식



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 계열회사의 골프회원권을 수급사업자에게 분양한 행위

가) 순천 파인힐스 골프회원권 관련

9. 피심인은 2008. 4. 7. 한국토지주택공사가 발주한 “인천경제자유구역 영종하늘도시 개발사업 조성공사 중 토공 및 구조물, 우·오수공사(2공구)”를 건설위탁하기 위한 견적의뢰업체(입찰초청업체)를 선정함에 있어 “순천 파인힐스 골프회원권[3)]” 분양을 하도급계약 체결조건으로 하기로 하였다.

3) 전남 순천시 주암면 문길리 산20-2 소재한 골프장으로 2004. 11. 5. 준공되었으며, 피심인의 계열회사인 (주)○○○○산업(대표이사 이○○, 1993. 1. 1. 설립)이 운영하다가 2012. 9. 28. 퍼블릭 골프장으로 전환하였다.

10.

<표 4> 견적업체 선정 관련 내용(발췌)

현장명	품의일 (결재)	견적의뢰업체	관련 내용
영종하늘도시 용지개발사업 조성공사(2구간)	2008.4.7. (김○○ 총괄사장)	(주)○○산업 등 8개사	▶ 특기사항 3. 금번 발주시에 순천파인힐스 골프회원권 1구좌 포함 조건으로 견적코자 함.

11. 이어서 피심인은 2008. 4. 10. 동 하도급공사에 대한 현장설명회를 개최하면서 이 설명회에 참석한 (주)○○산업 등 8개 사업자들[4]에게 현장설명서를 통해 순천 파인힐스 컨트리클럽의 골프회원권 1구좌를 포함하는 조건으로 견적하여야 한다는 내용을 공지하였다.

12. 그 후 피심인은 2008년 5월경 동 하도급공사의 최종 낙찰자로 결정된 ㈜○○산업과의 사이에 하도급계약을 체결(2008. 5. 19.)한 후 순천 파인힐스 골프회원권을 ㈜○○산업에게 매도하였다.

<표 5> 순천 파인힐스 골프회원권 매도현황

(단위 : 백만 원, 부가가치세 제외)

하도급 계약내용				골프회원권		
현장명	수급사업자명	계약금액	계약기간	수량	금액	매도일
영종하늘도시 용지개발사업 조성공사(2구간)	(주)○○산업[5]	8,286	2008.5.19~ 2011.12.31	2	400	2008.6.30

나) 해남 파인비치 골프링크스 회원권 관련

13. 피심인은 2011년경 자신이 발주하는 건설공사의 담당직원별로 공사규모[6]에 따라 해남 파인비치 골프장[7]의 골프링크스 회원권을 공사를 수주한 수급사업자에

4) 참석자 : ○○○○(주), (주)○○, ○○토건(주), ○○○○○○○(주), (주)○○○, ○○산업, (주)○○건설, (주)○○산업

5) (주)○○산업은 경영상황이 악화되어 2011. 7. 14.자로 파인힐스 골프회원권 2구좌 모두를 피심인에게 양도(400백만 원, 부가가치세 제외)하였다.

6) 30억원 발주: 1개, 60억원 이상 발주: 2개, 150억원 이상 발주: 4개

7) 전남 해남군 화원면 주광리 산 19에 소재하고 있으며, 2010. 9. 1. 준공되었다. 현재 피심인의 계열회사인

게 분양하기로 하고, 아래 <표 6>과 같이 피심인 소속 직원에게 담당공사별로 판매량을 할당하였다.

<표 6> 해남 파인비치 골프링크스 회원권 분양계획

직원명	현장명	공종명	예정금액	판매예정개수		구분	계획시기
				개인	법인		
이○○	경남혁신주공	골조	85억원		1	건축	2012년 1월
		기계	55억원	1		건축	2012년 3월
	청주율량주공	골조	45억원	1		건축	2012년 1월
		기계	25억원			건축	2012년 3월
	포항장량주공	골조	55억원		1	건축	2012년 1월
		기계	45억원	1		건축	2012년 3월
	한전거래소	골조	30억원	1		건축	2012년 3월
		기계	18억원			건축	2012년 3월
	마곡주공	골조			1	건축	2012년 2월
소계				4	3		
김○○	영종도아파트	외부특화	22억원	1		건축	2011년 11월
소계				1			
이△△	진곡산단	토공,구조물,관로	288억원			토목	2011년 11월
	김제지평선	토공,우··오수공(1공구)	43억원	1		토목	2011년 11월
		토공,우··오수공(2공구)	124억원	2		토목	2012년 2월
		전기공사	40억원	1		토목	2012년 3월
	상주영덕2공구	토공,철콘	280억원		2	토목	2012년 2월
	영주댐	토공, 철콘(1공구)	313억원		2	토목	2011년 12월
		토공, 철콘(2공구)	65억원			토목	2012년 1월
		토공, 철콘(3공구)	95억원	2		토목	2012년 1월
		토공, 철콘(4공구)	90억원	1		토목	2012년 1월
		토공, 철콘(5공구)	108억원	2		토목	2012년 1월
	여천일반	매립공사	130억원	2		토목	2012년 1월
	부산우회	토공, 구조물 등			2	토목	2012년 3월
소계				11	6		
류○○	원흥역사	토공 및 구조물	210억원		2	토목	2012년 1월
	장성댐높이기	토공 및 구조물	162억원		2	토목	2011년 12월
		기계공사	107억원	2		토목	2011년 12월
	농암산양도로	토공 및 구조물	160억원		2	토목	2012년 1월
	영산강하구둑	전망테크	227억원		2	토목	2012년 2월
	하의신의연도교	교대 및 주탑공	72억원	2		토목	2012년 6월
	냉정부산	표지판 및 휀스	25억원	1		토목	2011년 11월
		포장	35억원	1		토목	2012년 2월
소계				6	8		
박○○	철근	전현장		4		자재	2011년 12월
소계				4			
임○○	장성댐높이기	레미콘	25억원	2		자재	2011년 11월
	농암산양도로	레미콘	32억원	1		자재	2012년 2월

(주)○○○○개발(대표이사 이○○, 2002. 11월 설립)이 운영하고 있다.

	경남혁신주공	레미콘	46억원	1	1	자재	2011년 11월
	포항장량주공	레미콘	33억원	1		자재	2012년 2월
	마곡주공	레미콘		1		자재	2012년 3월
소계				6	1		
윤○○	장성댐높이기	조경공사	49억원	1		조경	2011년 12월
	김제지평선	조경공사	40억원	1		조경	2012년 3월
	수원광교	조경공사	26억원	1		조경	2011년 11월
	영종도아파트	조경공사	51억원	1		조경	2011년 12월
	광명역세권	조경공사1	40억원	1		조경	2011년 12월
	광명역세권	조경공사2	40억원	1		조경	2011년 12월
소계				6			
합계				38	18		

14. 그 후 피심인은 2011. 11. 24.부터 2012. 9. 21.까지 각 건설공사별로 하도급거래를 위한 견적의뢰업체(입찰초청업체) 또는 하도급업체를 선정함에 있어 해남 파인비치 골프링크스 회원권 분양을 하도급계약 체결조건으로 하기로 하였다.

<표 7> 견적의뢰업체 또는 하도급업체 선정 관련 내용(발췌)

순번	현장명	품의일 (결재)	입찰초청업체 또는 하도급업체	관련 내용
1	청주율량 2지구 1블럭 아파트 1공구	2011.11.24 (이○○ 상무)	○○건설(주) 등 8개사	4. 특기사항 (4)선정업체는 파인비치 회원권(개인 1구좌) 분양 계약조건(현설 공지, 견적내역서상 비용반영 예정)
2	경남혁신 주공 아파트 현장	2011.11.24 (박○○ 사장)	(주)○○건업 등 3개사	4. 업체선정과정 다. … 당사 파인비치 회원권 구매 가능업체인 상기 3개 업체로 발주코자 함 - ○○과 △△은 계열사로 법인회원 5억, ▲▲은 2.3억 회원권 구매예정
3	제10호선 냉정 부산간 확장 공사(2공구)	2011.11.24 (이○○ 상무)	○○산업(주)	4. 업체선정과정 나.선정업체금액 : ₩2,640,000원[실행대비 : 103.95 : ○○산업(주)] ⇒ 견적 2위 선정사유 : 금회 협력사 차원 파인비치골프장의 파인회원권 구매에 따른 우대
4	행복도시 M3BL, M7BL	2012.2.23. (허○○ 본부장)	(주)○○토건 등 9개사	4. 특기사항 (4)원가절감을 위해 2개 현장 통합발주 진행 : 해남 파인비치 개인회원권 특별분양 진행
5	광주첨단 2지구 1블럭 공동주택	2012.3.13. (허○○ 본부장)	(주)○○건설 등 9개사	4. 특기사항 (5)해남 파인비치 개인회원권 특별분양 예정

6	광주첨단 2지구 1블럭 공동주택 신축공사	2012.7.11. (허○○ 본부장)	(주)○○ 등 6개사	4. 특기사항 (4)선정업체는 파인비치 회원권(개인 1구좌) 가입 조건(현설시 공지 및 확인서 징구 예정)
7	광주첨단 1블럭 아파트, 진곡산단 부지조성	2012.8.30. (박○○ 사장)	(주)○○ 등 6개사	4. 업체선정과정 가.상기 2개 현장은 투입시점 및 위치가 인접되어 있어, 당사 우호적인 협력체들과 당사 회원권 구매여부 등 협의 진행(파인비치 2억3천 1구좌)
8	수원영통 수자인 아파트 신축공사	2012.9.21. (허○○ 본부장)	○○○○(주) 등 8개사	4. 특기사항 (4)선정업체는 파인비치 회원권(개인 1구좌 또는 법인 0.5구좌) 신규가입 조건 ▶현설시 공지 및 확인서 징구 예정, 회사 사정상 회원권 보유가 곤란한 업체의 불성실 견적 및 향후 민원 가능성 방지를 위해 복수안(1안 : 회원권 포함/ 2안 : 회원권 미포함)으로 견적대비 예정이며(단서조항 현장설명서 명기), 입찰결과 보고후 회원권 포함여부 최종 결정 예정

15. 이어서 피심인은 2011. 10. 21.부터 2012. 10. 8.까지 자신이 발주한 건설공사별 현장설명회 및 입찰에 참여한 (주)○○○○ 등 12개 사업자들에게 하도급 계약체결을 위해서는 “해남 파인비치 골프링크스 회원권”을 구입하여야 한다는 확약서를 받았다.

<표 8> 골프링크스 회원권 구매조건 현장설명확약서 및 입찰확약서(샘플)

<현장설명확약서>

1. 본인은 청주 율량2지구 1BL 아파트 건설공사 1공구 현장의 “철근콘크리트공사” 현장설명회시 (주)한양으로부터 파인비치 골프링크스 골프회원권에 관한 설명을 들었음을 확인합니다.

2. 파인회원
 ·개인 혹은 법인회원 : 입회단가 230,000,000원
 ·계약금 : 계약시 입회단가의 10%
 ·중도금 : 계약 후 30일 이내 입회단가의 90%

3. 본 입찰은 파인비치 골프링크스 파인회원권을 분양받는 조건으로 하도급계약업체를 선정함에 동의합니다.

4. 또한, 상기 현장의 골프회원권 구입계약으로 인한 손실이 발생할 수 있음을 사전에 인지하고, 이로 인한 손실발생이 없도록 충분히 검토한 후, 향후 본 입찰에 참가할 것입니다.

5. 이에 따른 모든 책임은 입찰 참가자 본인에 있으며, 본인의 자유로운 의사에 의해 입찰참가 여부를 선택한 것으로 향후 민·형사, 행정상의 어떠한 이의나 문제도 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

<입찰확약서>

당사는 청주 율량2지구 1BL 아파트 건설공사 1공구 현장의 “철근콘크리트공사” 현장설명회에서 귀사가 설명한 “파인비치 골프링크스 골프회원권 구입조건”을 충분히 이해하고 당사가 제출하는 본 공사 입찰서에 반영하였음을 확인합니다.
아울러, 본 공사입찰에 참여한 것은 당사의 자유로운 의사에 의해 결정한 것이므로 향후 어떠한 경우라도 입찰조건과 관련한 일체의 이의제기 또는 민·형사, 행정상 소송을 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

○ 입찰조건 : 본 공사를 낙찰받은 업체는 “파인비치 골프링크스 파인회원권”을 구입하기로 함

○ 관련내용 : 입회단가 230,000,000원(개인 또는 법인)

구분	계약조건	납부기한
계약금	입회단가의 10%	계약시
잔금	입회단가의 90%	계약후 30일 이내

※ 계약금 완납 후, 하도급계약 완료.

<표 9> 골프링크스 회원권 구매조건 현장설명확약서 및 입찰확약서 수령현황

연번	업체명	현장설명 확약일 (입찰 확약일)	공사명
1	(주)○○○○	2011.10.21. (2011.11.1)	수원광교 A-22BL 한양수자인 아파트 중 조경식재 및 조경시설물공사
2	(주)○○○○조경	2011.11.8. (2011.11.17)	영종하늘도시 A-36BL 한양수자인 아파트 중 조경식재 및 조경시설물공사
3	○○산업(주)	2011.11.16. (2011.11.23)	고속국도 제10호선 냉정부산간 확장공사(제2공구) 중 표지판 및 휀스설치공사
4	○○○○(주)	2011.11.18. (2011.11.24)	영종하늘도시 A-36BL 한양수자인아파트 외부특화 석공사
5	(주)○○건설	2011.12.2. (2011.11.30)	청주 율량2지구 1BL 아파트 건설공사 1공구 철근콘크리트공사
6	(주)○○○○개발	2011.12.26. (2012.1.3)	김제 지평선 일반산업단지 조성공사 중 자유무역지구 토공 및 우/오수공사
7	○○토건(주)	2012.2.27. (2012.3.6)	행복도시 1-4생활권 M3BL, 1-2생활권 M7ML 아파트 신축공사 중 토공 및 가시설공사
8	(주)○○건설	2012.3.15. (2012.3.22)	광주 첨단 2지구 1블럭 공동주택 신축공사 중 토공 및 가시설공사
9	(주)○○○	2012.5.15. (2012.5.22)	김제 지평선 일반산업단지 조성공사 중 토공, 우·오수공사, 상수도 및 부대공사(B-1공구)
10	(주)○○	2012.7.19. (2012.7.25)	광주 첨단2지구 A1블럭 한양수자인 리버뷰 공동주택 신축공사 중 PL창호공사
11	○○기업(주)	2012.9.26. (2012.10.8)	수원 영통 한양 수자인아파트 신축공사 기계·소방설비공사
12	(주)○○○○[8)] [(주)○○건설]*	현장설명 확인서 없음 (2012.4.5.)	진곡일반산업단지 부지조성공사 중 토공 및 관로공사

16. 피심인은 2011. 11. 9.부터 2012. 10. 31.까지 기간 중, 수원광교 22블럭 한양수자인 아파트 중 조경식재 및 조경시설물공사 등을 건설 또는 제조위탁하는 내용으로 하도급계약을 체결하면서 (주)○○○○ 등 17개 수급사업자에게 해남 파인비치 골프링크스 회원권(개인회원 : 2.3억원, 법인회원 : 5억원)을 분양하였다.

<표 10> 수급사업자별 해남 파인비치 골프링크스 회원권 분양현황[9)]

(단위 : 백만 원, 부가가치세 제외)

연번	하도급 계약내용				골프회원권		
	현장명	수급사업자명	계약금액	계약기간	수량	금액	입금일
1	수원광교 22블럭 아파트	(주)○○○○	2,667	2011.11.9.~2012.7.31.	1	230	2011.12.6
2	제10호선 냉정부산간 확장(2공구)	○○산업(주)	2,640	2011.11.28.~2013.12.2.	1	미납[10)] (300)	-
3	인천영종 36블럭 아파트	○○○○(주)	2,070	2011.11.29.~2012.9.30.	1	230	2012.2.20
4	인천영종 36블럭 아파트	○○○○조경(주)	4,620	2011.12.16.~2012.9.30.	1	500	2012.1.4
5	청주율량 1블럭아파트	(주)○○건설*	4,789	2011.12.27.~2012.11.30.	1	230	2012.1.18
6	경남혁신 1블럭 아파트	(주)○○건업	4,319	2012.1.~2012.11. 현재	1	500	2012.1.9
7	경남혁신 1블럭 아파트	(주)○○		2012.1.~2012.11. 현재	1	230	2011.12.5
8	김제지평선 산업단지 조성	(주)○○○○개발*	5,665	2012.2.27.~2012.12.30.	1	230	2012.4.26
9	광주첨단 1블럭아파트	(주)○○건설	2,558	2012.3.27.~2012.11.30.	1	230	2012.4.6
10	세종시 1-4 M3BL, 세종시 1-2 M7BL	○○토건(주)	2,059 836	2012.4.5.~2013.6.30.	1	230	2012.4.13
11	김제지평선 산업단지 조성	(주)○○○	8,836	2012.6.12.~2013.8.15.	1	미납[10)] (300)	-
12	광주첨단 1블럭 아파트, 진곡산단 부지조성	(주)○○	1,666	2012.7.~2012.11. 현재	1	230	2012.6.20

8) 당초 건설위탁한 (주)○○건설의 내부 사정으로 2012. 7. 4.자로 (주)○○○○로 변경되었다.
9) (주)○○건설 및 (주)○○○○개발은 회원권을 분양받은 후, 피심인에게 반환요청을 하여 분양금을 반환받았다.(2013.2.26., 2012.11.22.)

13	광주첨단 1블럭 아파트, 진곡산단 부지조성	(주)ㅇㅇ레미콘	1,656	2012.7.~ 2012.11. 현재	1	23[11]	2012.7.10
14	광주첨단 1블럭 아파트, 진곡산단 부지조성	ㅇㅇ레미콘(주)	1,434	2012.7.~ 2012.11. 현재	1	23	2012.6.18
15	진곡산업단지 부지조성	(주)ㅇㅇㅇㅇ [(주)ㅇㅇ건설]	13,350	2012.7.5.~ 2014.6.12.	1	500	2012.8.7
16	광주첨단 1블럭 아파트	(주)ㅇㅇ	4,136	2012.8.16.~ 2014.4.30.	1	230	2012.8.21
17	수원영통 아파트	ㅇㅇ기업(주)	1,894	2012.10.31.~ 2013.12.31.	1	500	2012.10.29
합계			64,359		17	4,426	

2) 자신의 미분양 아파트를 수급사업자에게 분양한 행위

17. 피심인은 2008년 1월경, 입주예정일을 2009년 3월로 하는 용인보라아파트 입주자 모집공고를 하였으나 전반적인 부동산시장 침체 등으로 미분양되자, 이를 해소하기 위한 분양계획을 수립하였다.

<표 11> <u>2010년 이월 미분양 용인보라아파트 분양목표(발췌)</u>

구분		2009년 이월	2010년 분기별 분양목표				
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	계
내역	세대수	41세대	24세대	17세대	-	-	41세대
	분양률	30%	18%	12%	-	-	
	누계	70%	88%	100%	-	-	

18. 피심인이 2010. 5. 14.부터 2011. 4. 28. 까지 작성한 "주간 주요업무 진행현황"에 의하면 피심인의 외주구매팀[12]이 하도급거래 조건으로 미분양된 용인보라아

10) ㅇㅇ산업(주) 및 (주)ㅇㅇㅇ은 당초 창립회원(200백만 원)이었다가 법인회원(500백만 원)으로 전환하였으나 납입금(300백만 원)을 입금하지 않았다.
11) (주)ㅇㅇ레미콘 및 ㅇㅇ레미콘(주)의 경우 골프회원권 납입액(230백만 원) 중 계약금(23백만 원)만 납부한 후 2013. 12. 13. 피심인에게 계약금 반환을 요청하여 반환받았다.
12) 외주구매팀의 담당업무 : 건축·전기·설비·토목·조경·자재·플랜트업체 선정 및 관리 등이다.

파트를 수급사업자에게 분양하기 위한 목표를 정하였음을 알 수 있다.

<표 12> 피심인의 외주구매팀 주간 주요업무 진행현황(발췌)

작성일	주요 내용(발췌)
2010.5.14.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대 : 향후 발주관련하여 분양 예정
2010.6.18.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대 [분양예정 : 42평 2세대≫경인아라벳길 호안공사
2010.7.16.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[분양예정 : 42평 3세대≫경인아라벳길 호안공사[2세대], ㅇㅇㅇ전기[1세대]
2010.7.23.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 1세대-ㅇㅇㅇ이전기], [분양예정 : 42평 2세대≫경인아라벳길 호안공사[2세대]
2010.8.6.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 3세대-쓰리아이전기, ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대], [분양예정 : 63평 1세대≫동홍천～양양[토공 및 철콘][1세대]
2010.9.10.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 3세대-ㅇㅇㅇ전기, ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대], [분양예정 : 2세대≫ㅇㅇ개발[63평]1세대, ㅇㅇㅇㅇ[43평]/화순홍수조절지 43평 1세대 예정
2010.9.17.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 4세대-ㅇㅇㅇ전기 1세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ 1세대[50평]/[계약예정 : 2세대≫ㅇㅇ개발[63평]1세대, 화순홍수조절[42평 1세대]
2010.10.1.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 4세대-ㅇㅇㅇ전기 1세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ 1세대[50평]/[계약예정 : 2세대≫ㅇㅇ개발[63평]1세대, ㅇㅇ건설[42평 1세대]
2010.10.8.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양촉진 : 분양 목표 5세대[계약완료 5세대-ㅇㅇㅇ전기 1세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ 1세대[50평], ㅇㅇ건설[42평]1세대/[계약예정 : 1세대≫ㅇㅇ개발[63평 1세대]
2010.10.22.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양현황 : [계약완료 6세대-ㅇㅇㅇ전기 1세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ 1세대[50평], ㅇㅇ건설[42평]1세대, ㅇㅇ개발[50평 1세대]
2010.12.3.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양현황 : [계약완료 6세대-ㅇㅇㅇㅇ전기 1세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ산업 2세대[42평], ㅇㅇㅇㅇ 1세대[50평], ㅇㅇ건설[42평]1세대, ㅇㅇ개발[50평 1세대] / 분양예정 1세대≫42평[상주～영덕2공구-낙동강교 하부공사]

2011.1.21.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양현황 : 완납-5세대[ㅇㅇㅇ전기 1세대 42평], ㅇㅇㅇㅇ산업[2세대 42평], ㅇㅇ개발[1세대 50평], ㅇㅇ건설[1세대 42평] / 계약체결-2세대 : ㅇㅇㅇㅇ[1세대 50평], ㅇㅇ개발[1세대 45평]
2011.3.4.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양현황[계약완료 7세대] : 완납-6세대[ㅇㅇㅇㅇ전기 1세대 42평], ㅇㅇㅇㅇ산업[2세대 42평], ㅇㅇ개발[1세대 50평], ㅇㅇ건설[1세대 42평], ㅇㅇ개발[1세대 45평] / 계약체결-1세대 : ㅇㅇ건영[1세대 50평]
2011.4.28.	▷ 사업계획서상 관련 업무진행 현황 - 용인보라아파트 미분양 세대 분양현황[계약완료 6세대] : 완납-6세대[ㅇㅇㅇㅇ전기 1세대 42평], ㅇㅇㅇㅇ산업[2세대 42평], ㅇㅇ개발[1세대 50평], ㅇㅇ건설[1세대 42평], ㅇㅇ개발[1세대 45평] / 계약해약-1세대 : ㅇㅇ건영[1세대 50평]

19. 그리고 피심인은 2010. 3. 16.부터 2010. 12. 2.까지 자신이 발주한 건설공사별 현장설명회 및 입찰에 참여한 (주)ㅇㅇ건설 외 11개 사업자들에게 하도급계약 체결을 위해서는 미분양된 용인보라아파트를 특별 분양조건[13]으로 분양받아야 한다는 확약서를 받았다.

<표 13> 용인보라아파트 특별분양조건 현장설명 및 입찰확약서(샘플)

<현장설명시 제출용 확약서>

1. 본인은 광주선운지구 8-1, 2블럭 아파트 건설공사 1공구 현장의 기계 및 소화설비공사 현장설명회시 (주)한양으로부터 용인보라지구 한양수자인 공동주택의 특별분양에 관한 설명을 들었음을 확인합니다.

2. 특별분양 계약조건
· 발코니 확정공사비 무료 : 약 13,800,000원(42평기준)
· 계약금 : 분양가의 30% + 옵션금액(약 11,320,000원) - 분양세대별 옵션가액 차이
· 잔금 ; 분양가의 70%(계약체결일로부터 2개월 이내 납부완료)

3. 본 입찰은 (주)한양이 보유하고 있는 용인보라지구 한양수자인 미분양주택 1세대를 분양받은 조건으로 하도급계약업체를 선정함에 동의합니다.

4. 또한, 상기 현장의 미분양주택의 분양계약으로 인한 손실이 발생할 수 있음을 사전에 인지하고 이로 인한 손실발생이 없도록 충분히 검토한 후, 향후 본 입찰에 참가할 것입니다.

5. 이에 따른 모든 책임은 입찰참가자 본인에 있으며, 본인의 자유로운 의사에 의해 입찰참가 여부를 선택한 것으로 향후 민·형사, 행정상의 어떠한 이의나 문제도 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

13) 수급사업자에 대한 특별분양 계약조건(발코니 확장공사비 및 옵션 시공비 무료)을 그 당시 일반분양자에게도 동일하게 적용하였다.

<입찰시 제출용 확약서>

당사는 광주선운지구 8-1, 2블럭 아파트 건설공사 1공구 현장의 기계 및 소화설비공사 현장설명회에서 귀사가 설명한 "용인보라지구 한양수자인 공동주택(이하 '용인보라 한양수자인'이라 함) 특별분양조건"을 충분히 이해하고 당사가 제출하는 본 공사 입찰서에 반영하였음을 확인합니다.

아울러, 본 공사 입찰에 참여한 것은 당사의 자유로운 의사에 의해 결정한 것이므로 향후 어떠한 경우라도 입찰조건과 관련한 일체의 이의제기 또는 민·형사, 행정상 소송을 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

ㅇ 입찰조건 : 본 공사를 낙찰받은 업체는 "용인보라 한양수자인" 1세대를 특별분양계약으로 분양받기로 함.

ㅇ 특별분양 계약조건

구분	계약조건	비고
계약금	분양가의 30% + 옵션금액	분양세대별 옵션금액 별도 확인
		하도급계약 체결전 분양계약 체결
잔금	분양가의 70%	계약일로부터 2개월이내 납부완료 조건
기타	발코니 확장공사비 무료	42평형 기준 13,800,000원

<표 14> 용인보라아파트 구입조건 현장설명 및 입찰확약서 수령현황

연번	수급사업자명	현장설명 확약일 (입찰 확약일)	공사명
1	(주)ㅇㅇ설비(낙찰업체), ㅇㅇ기공(주), (주)ㅇㅇ기업, ㅇㅇ설비(주), ㅇㅇ기업(주), ㅇㅇㅇㅇ설비(주), ㅇㅇㅇㅇ개발(주)	2010.3.16. (2010.3.22)	광주선운 8-1, 2BL 아파트 건설공사 1공구 중 기계 및 소화설비공사
2	(주)ㅇㅇ개발	2010.5.12. (2010.5.19.)	인천남항 국제여객부두 방파호안 축조공사 중 방포호안공사
3	ㅇㅇ개발(주)	2010.5.12. (2010.5.20.)	고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 중 토공·구조물 및 터널공사
4	(주)ㅇㅇㅇㅇ	2010.6.11. (2010.6.18)	보은~무주 주배관 및 영동관리소 건설공사 중 주배관 3공구 공사
5	ㅇㅇㅇㅇ산업(주)	2010.6.17. (2010년경)	경인아라뱃길 진입항로 및 항만부지호안 건설공사 중 호안공사
6	ㅇㅇㅇㅇ판매(주)	2010.9.2. (2010.9.8)	김포한강 Ab-09BL 아파트 공사 중 유리공사
7	ㅇㅇ건설(주)	2010.9.7. (2010.9.14.)	화순홍수조절지 건설공사 중 토공 및 철근콘크리트
8	(주)ㅇㅇ네트워크	2010.10.1 (2010.10.8.)	김포한강 Ab-09BL 한양수자인아파트 공사 중 통신공사
9	ㅇㅇ개발(주)	2010.12.2.	고속도로 제30호선 상주~영덕간 건설

		(2010.12.9.)	공사 중 낙동강 하부공사
10	(주)ㅇㅇ건설	2010년경 (2010년경)	광주선운지구 8-1 2BL 공동주택 공사 중 형틀·콘크리트공사
11	(주)ㅇㅇ설비	현장설명 확약서 없음 (2010.8.30.)	인천영종 A36블럭 한양수자인아파트 공사 중 기계/소방설비공사
12	ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	현장설명 확약서 없음 (2010년경)	인천영종 A36블럭 한양수자인아파트 공사 중 기계/소방설비공사

20. 한편 피심인은 2010년 11월경 2010년도 하도급업체를 평가(대상기간 : 2010.1.1.~10.31.)하면서 용인보라아파트를 분양받은 수급사업자가 그 분양계약을 지연하는 경우에는 감점(-1점)을 부여하도록 방침을 정하였다.

<표 15> 2010년 하도급업체 평가방안(발췌)

Ⅵ. 기타사항

1. 본사 지원팀의 평가점수 가/감 기준(안)

NO	주관팀	평가내용	가감점수 / 건당
3	외주구매팀	■ 계약서류 제출 지연 / 용인보라아파트 분양계약 지연	-1점

21. 또한 피심인의 외주구매팀은 2010. 11. 4. 개최된 2010년 10월 경영지원본부[14] 월간회의에 용인보라 미분양 아파트 판촉현황을 보고하면서 11월에도 용인보라 미분양 아파트의 판촉을 지속적으로 추진할 방침을 정하였다.

<표 16> 경영지원본부 2010년 10월 월간회의(발췌)

<table>
<tr><th>항목</th><th>10월 추진실적</th><th>11월 추진계획</th></tr>
<tr><td>리스크/
상생협력강화</td><td>1. (생략)
2. 용인보라 미분양 아파트 판촉지원(10월말 현재)
<table>
<tr><th rowspan="2">판촉목표
(A)</th><th colspan="3">판촉실적(B)</th><th rowspan="2">달성률
(B/A)</th><th rowspan="2">잔여
(A-B)</th></tr>
<tr><th>계약완료</th><th>계약예정</th><th>계</th></tr>
<tr><td>69세대</td><td>41세대</td><td>4세대</td><td>45세대</td><td>65%</td><td>24세대</td></tr>
</table></td><td>1.용인보라 미분양 아파트 판촉 지속 추진</td></tr>
</table>

14) 경영지원본부 소속부서 구성 : 인사총무팀, 재무회계팀, 자금팀, 외주구매팀

	3. (생략)	

22. 아울러 피심인의 외주구매팀은 2011. 1. 28. 주간 업무보고(1월 4주차)시 용인보라 미분양 아파트의 계약 및 잔금납부 지연업체에 대한 독려, 용인보라 분양촉진 현황(1월말 현재)을 보고하였다.

<표 17> 주간업무보고 자료(발췌)

1. 외주/구매 업무(생략) 2. 외주/구매 업무(생략) 3. 용인보라 - 계약 및 잔금납부 지연업체에 대한 계약 및 납부 독려 ※ 용인보라 분양촉진 현황(총 69세대[15]) 1. 계약완료(44세대) ▶ 가계약(3세대) : ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(1/28), ㅇㅇ개발(1/31), ㅇㅇ기업 ▶ 본계약(14세대) : ㅇㅇㅇㅇ설비(2세대-미등기전매 완료, 1/28 잔금납부), ㅇㅇ레미콘(1/31), ㅇㅇ이앤씨(구 ㅇㅇ설비), ㅇㅇ전기(3/11), ㅇㅇㅇㅇ, ㅇㅇ(1/31), ㅇㅇ건설(2/15). ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ산업(1/31), ㅇㅇ창호(KCC 2/22), ㅇㅇ개발(3/5), ㅇㅇㅇㅇ조경(3/6), ㅇㅇ건설(3/6), ㅇㅇ개발(3/13) ▶ 완납(27세대) : ㅇㅇ메이져, ㅇㅇ기업, ㅇㅇ, ㅇㅇ철강, ㅇㅇ, ㅇㅇ콘크리트, ㅇㅇㅇㅇ전기, ㅇㅇ레미콘, ㅇㅇ개발, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅇㅇ전기, ㅇㅇ건영, ㅇㅇ개발, ㅇㅇ개발, ㅇㅇㅇ레미콘, ㅇㅇㅇㅇ, ㅇㅇ건설, ㅇㅇㅇㅇ산업(2세대), ㅇㅇ네트워크, ㅇㅇ전기, ㅇㅇ이앤씨, ㅇㅇㅇㅇ판매, ㅇㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ엘리베이터, ㅇㅇ개발, ㅇㅇㅇㅇ설비 2. 계약예정(2세대) : ㅇㅇ건설, ㅇㅇ 3. 잔여수량 진행목표 : 23세대

23. 피심인은 2010. 2. 18.부터 2011. 2. 14.까지 ㅇㅇ건영(주) 등 총 26개 수급사업자들에게 “수원광교신도시 A22블럭 한양수자인 공동주택 신축공사 중 토공 및 가

15) 분양현황 : 협력업체(44세대*), 전세(20세대), 일반분양(4세대), 미분양(1세대)
* 협력업체(44세대) 중 다음과 같은 사유로 15개 협력업체를 수급사업자에서 제외하였음.
· 대기업(7개) : ㅇㅇ, ㅇㅇ레미콘, ㅇㅇ엘리베이터, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅇㅇ메이져, ㅇㅇ기업, ㅇㅇ콘크리트
· 하도급거래 아님(5개) : ㅇㅇㅇㅇㅇ산업, ㅇㅇ, ㅇㅇ철강, ㅇㅇ창호, ㅇㅇㅇㅇ전기
· 가계약(3개) : ㅇㅇ인터내셔널, ㅇㅇ개발, ㅇㅇ기업

시설공사” 등을 건설 또는 제조위탁하면서 미분양된 용인보라아파트 총 30세대를 분양하였다.

<표 18> 수급사업자별 미분양 용인보라아파트 계약체결 현황[16)]

(단위 : 백만 원, 부가가치세 제외)

연번	수급사업자명	현장명	하도급 계약내용		아파트 계약관련			
			계약금액	계약일	동호수(평형)	분양금액	계약일	계약자
1	ㅇㅇ건영(주)	수원광교 A22BL	2,220	2010.2.18	108-204 (42평)	497	2010.8.31	이ㅇㅇ
2	(주)ㅇㅇㅇㅇ조경	천안청수	2,410	2010.3.5	102-201 (42평)	497	2011.1.6	(주)ㅇㅇㅇㅇ조경
3	ㅇㅇ레미콘(주)	영산강 6공구	1,334	2010.3.31	105-103 (42평)	473	2010.12.31	ㅇㅇ레미콘(주)
4	(주)ㅇㅇ	광주선운 아파트	816	2010.3.31	106-201 (42평)	497	2010.1.20	(주)ㅇㅇ
5	(주)ㅇㅇ레미콘	영산강 6공구	1,959	2010.3.31	107-202 (42평)	497	2011.6.21	고ㅇㅇ
6	ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	인천청라 38BL	6,160	2010.4.12	108-103 (42평)	473	2010.6.24	박ㅇㅇ
7	(주)ㅇㅇ이앤씨 [(주)ㅇㅇ설비]	광주선운8-1	2,219	2010.5.11	107-404 (42평)	503	2010.11.4	(주)ㅇㅇ이앤씨
8	ㅇㅇ전기(주)	김포한강 AB-09BL	6,319	2010.5.27	104-202 (50평)	583	2010.10.26	ㅇㅇ전기(주)
9	(주)ㅇㅇ개발	인천남항 방파호안공사	16,843	2010.6.9	109-104 (63평)	638	2010.6.18	(주)ㅇㅇ개발
10	ㅇㅇ개발(주)	담양성산간 고속도로	26,650	2010.6.10	104-101 (63평)	638	2010.8.2	ㅇㅇ개발(주)
11	ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	김포한강 AB-09BL	7,097	2010.7.15	108-304 (42평)	486	2010.11.16	ㅇㅇㅇㅇ설비(주)
12	(주)ㅇㅇ기연	보은무주 주배관	5,191	2010.7.19	106-402 (42평)	519	2010.8.6	(주)ㅇㅇ기연
13	ㅇㅇㅇㅇ산업(주)	경인 아라뱃길	8,680	2010.7.27	107-101 (42평)	473	2010.8.4	ㅇㅇㅇㅇ산업(주)

16) ㅇㅇ건영(주)(연번 23번)과 ㅇㅇ개발(주)(연번 29번)의 경우 분양계약 후 분양계약금을 납부하였으나 그 후 동 분양계약을 각각 2011. 4. 28.과 2012. 8. 9. 해지하고, 해당 계약금(ㅇㅇ건영 : 67,680,000원) 또는 납입금(ㅇㅇ개발 : 145,800,000원)을 되돌려 받았다.

14	○○○○산업(주)				107-103 (42평)	473	2010.8.4	○○○○산업(주)
15	(주)○○개발	김포한강 AB-09BL	1,675	2010.7.28	101-102 (42평)	473	2010.8.31	김○○
16	○○전기(주)	인천영종 A-36BL	3,300	2010.8.11	107-104 (42평)	473	2010.8.12	김○○
17	(주)○○건영	인천벽촌동 아파트	5,506	2010.8.31	104-303 (50평)	599	2010.10.15	황○○
18	(주)○○전기	인천박촌동 아파트	1,550	2010.9.24	108-101 (42평)	473	2010.10.15	(주)○○전기
18	○○○○판매(주)	김포한강 AB-09BL	1,973	2010.10.5	103-201 (50평)	592	2010.10.11	○○○○판매(주)
20	(주)○○이앤씨 [(주)○○설비]	인천영종 A-36BL	5,853	2010.10.7	101-304 (42평)	510	2010.9.13	(주)○○이앤씨
21	○○○○설비(주)	인천영종 A-36BL	8,140	2010.10.8	106-103 (42평)	473	2010.10.5	김○○
22	○○개발(주)	동홍천-양양 16공구	18,658	2010.10.18	109-304 (50평)	585	2010.10.15	○○개발(주)
23	○○건영(주)	영종하늘도시 1공구	1,159	2010.10.21	104-304 (50평)	585	2010.9.16	○○건영(주)
24	○○건설(주)	화순홍수 조절지	6,046	2010.10.21	106-104 (42평)	473	2010.10.6	○○건설(주)
25	(주)○○○○○	김포한강 AB-09BL	2,028	2010.10.22	108-104 (42평)	473	2010.10.20	(주)○○○○○○
26	○○건설(주)	수원광교 A22BL	4,551	2010.11.1	102-403 (42평)	519	2010.11.30	전○○
27	(주)○○건설	광주선운 8-1 2BL	8,595	2010.11.3	107-102 (42평)	473	2011.1.6	(주)○○건설
28	○○개발(주)	상주～안동 2공구	3,887	2010.12.27	108-404 (42평)	522	2011.1.5	변○○
29	○○개발(주)	수원광교 A22BL	4,958	2010.12.31	108-202 (42평)	486	2011.6.14	○○개발(주)
30	(주)○○건설	인천영종 A-36BL	4,234	2011.2.14	107-402 (42평)	519	2011.2.11	김○○
합계	26개 수급사업자		170,011			15,475		

24. 참고로, 피심인이 수급사업자에게 분양한 아파트의 분양현황을 살펴보면, 피심인은 2009년 3월을 입주시점으로 하는 용인보라아파트(용인시 기흥구 보라동 소재, 용인보라택지지구 1블럭 한양수자인 아파트)를 분양하였으나 분양초기에 분양률이 극히 저조하여 연장 분양 시 발코니확장 및 선택옵션 시공비용을 무료로 하였음에도 현재까지 25세대가 미분양되었다.

<표 19> 용인보라아파트 분양현황

(단위 : %)

공급세대		당초 분양 (2008.1.18.~1.22)	연장 분양 (2008.1.23.~ 2013.10월 기준)	전체 분양현황		미분양현황 (2013.10월 기준)
평형	세대수	세대수	세대수	세대수	분양률	
42	96	11	77	88	80.2	8
50	30	11	8	19	63.3	11
63	10	0	4	4	40.0	6
합계	136	22	89	111	81.6	25

※ 자료출처 : 피심인 제출자료

25. 이러한 사실은 견적업체 선정품의 등 이 사건 증거자료에서 인정된다.

나. 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(2013. 5. 28. 법률 제11842호로 개정되기 이전의 것)

제12조의2(경제적 이익의 부당요구 금지) 원사업자는 정당한 사유 없이 수급사업자에게 자기 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역, 그 밖의 경제적 이익을 제공하도록 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

26. 하도급법 제12조의2에 의한 경제적 이익의 부당한 요구행위가 성립하기 위해서는 첫째, 원사업자가 수급사업자에게 자기 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역,

그 밖의 경제적 이익을 제공하도록 하여야 하고, 둘째, 경제적 이익을 제공하도록 한 행위에 정당한 사유가 없어야 한다.

27. 경제적 이익의 부당한 요구행위를 금지하는 취지는 원사업자가 하도급거래를 하면서 자신의 우월적 지위를 이용하여 수급사업자에게 법률상 의무 없는 부담을 강요하는 불공정 하도급거래행위를 금지하는데 있는 바, 수급사업자가 원사업자의 경제적 이익제공 요구를 수용할 수 밖에 없는 조건을 내세워 하도급계약을 체결하는 행위도 그 규제대상에 포함되는 것으로 보아야 하고, 여기에서 말하는 "경제적 이익의 제공"에는 반드시 반대급부가 없는 일방적인 경제적 이익만이 아니라, 원사업자가 부담하여야 할 비용을 수급사업자에게 전가하거나 유동성을 확보하는 것 등 간접적이고 우회적인 형태로 수급사업자에게 경제적 부담을 지우는 것도 포함된다.[17]

2) 위법성 요건 해당여부

가) 경제적 이익을 제공하도록 하였는지 여부

28. 피심인은 자신의 계열회사가 소유한 골프회원권 및 자신의 미분양 아파트인 용인보라아파트를 분양하기 위해 이 사건 하도급거래를 하기 위한 조건으로 <별지>의 40개 수급사업자로 하여금 골프회원권 및 미분양 아파트를 분양받도록 하였는 바, 다음과 같은 점을 고려할 때 이러한 행위는 피심인이 수급사업자에게 피심인 또는 제3자인 자신의 계열회사를 위하여 경제적 이익을 제공하도록 한 것으로 판단된다.

29. 첫째, 피심인은 토목·건축분야 시공능력평가액이 전국 36위(2010년), 31위(2011년), 27위(2012년)에 해당하는 유력한 건설업체로서 사업능력 및 규모면에서 <별지>의 40개 수급사업자들보다 우위에 있는 사업자이고, 또한 피심인은 협력업체로 등록된 회사에 대하여 매년 평가를 통하여 최종 평가점수 60점 미만인 업체는

17) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두2368 판결 참조

협력업체 등록을 취소시켜 원칙적으로 지명경쟁입찰의 참여를 사실상 배제하고 있어 수급사업자로서는 피심인의 부당한 요구에도 이를 받아들일 수 밖에 없다고 판단되며, 위 1. 다. 시장구조의 실태에서 살펴본 바와 같이 수급사업자들은 최근 건설경기의 악화 및 전문건설업 수주시장의 치열한 경쟁환경에서 안정적인 수주물량 확보가 절실하였던 점을 감안하면 이 사건 40개 수급사업자들에 대한 피심인의 우월적 지위가 인정된다.

30. 둘째, 피심인의 수급사업자 선정은 여러 협력업체 중 해당 공종의 공사를 수행하는데 적정하다고 판단되는 3~9개 사업자에 대하여 현장설명회에 참여할 것을 통지하고 현장설명회에 참석한 회사들 중 최저가로 입찰한 사업자가 낙찰받는 방식을 취하고 있는데, 수급사업자들이 해당 공사 등을 하도급받기 위해서는 피심인으로부터 현장설명회 참여대상사업자로 지명을 받는 것이 필수적인 전제조건이 되므로 수급사업자로서는 위와 같은 입찰과정에서 피심인이 내세운 골프회원권 또는 용인보라아파트 분양조건을 사실상 거부하기 어려운 상황에 있었고, 하도급업체를 평가하면서 용인보라아파트 분양계약을 지연하는 수급사업자에게는 벌점을 부과하기로 하는 한편, 한진레미콘(주)에 대해서는 아파트 분양대금 미납 시 납품중단 예정임을 적시하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 당해 위반행위의 강제성이 인정된다.

31. 셋째, 용인보라지구 내 평균시세(평당 900만원~ 950만원)보다 피심인의 분양가격(평당 1,035만원~ 1,194만원)이 높음으로 인한 주택 수요자의 관심도 하락 및 평범한 마감재와 단지 외관특화 미흡으로 인한 타운하우스로서의 이미지 상실을 피심인 스스로 인정한 점으로 미루어 볼 때, 수급사업자들이 실수요 또는 투자목적으로 구매할 유인이 없었고, 아파트 분양권을 매도한 수급사업자들은 동 아파트 분양가(매입가) 대비 최소 80,300천 원에서 최대 146,000천 원의 손실을 보고 분양권을 전매[18]하였으며, 또한 피심인 스스로가 용인보라아파트 등 총 298세대의 미분양 아

18) 수급사업자의 용인보라아파트 매도현황

(단위 : 천 원)

수급사업자명	분양가액(A)	매매일	매도가격(B)	손실액(C=B-A)
ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	461,700	2010.10.5.	335,000	-126,700

파트를 조기에 분양을 완료함으로써 사업유동성 확보가 필요하였다고 인정한 점 등을 들 수 있다.

32. 또한 2011년 11월 피심인은 해남 파인비치 골프링크스 법인회원권(500백만원)의 1차 회원 83구좌 중 무려 11개 구좌를 소유하고 있어 이를 해소할 필요성이 있는 것으로 판단되고, 해남 파인비치 골프링크스 회원권을 판매·관리하는 피심인의 계열회사인 ㅇㅇㅇㅇ산업(주)는 2009년 5월 분양을 시작하였으나 이 사건 심의일 현재에도 해당 골프회원권을 분양[19]하고 있으며, 해당 수급사업자들이 골프회원권을 구입한 시점(2011년 하반기~2012년 하반기) 이후 전반적인 골프회원권 시세 하락, 경기 불황의 장기화 등으로 해남 파인비치 골프링크스 회원권의 시중 거래가 전무[20]한 점 등을 고려하면, 피심인의 이러한 행위는 피심인 또는 제3자인 피심인 계열회사의 매출을 늘리고 유동성을 확보하여 자금운용을 원활하게 함과 아울러 주택시장 침체에 따른 손실을 수급사업자에게 전가하는 방법으로 수급사업자에게 피심인 자신 또는 제3자를 위하여 경제적 이익을 제공하도록 하는 행위에 해당한다.

나) 정당한 사유의 존재여부

33. 앞에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 위반행위는 피심인이 자신의 미분양 아파트

ㅇㅇ건설(주)	461,700	2010.10.6.	320,000	-141,700
(주)ㅇㅇ건설	510,300	2011.2.11.	430,000	-80,300
(주)ㅇㅇ개발	461,700	2010.8.31.	355,000	-106,700
(주)ㅇㅇ이앤씨	486,000	2011.11.30.	380,000	-106,000
(주)ㅇㅇㅇㅇ조경	486,000	2011.1.6.	360,000	-126,000
(주)ㅇㅇ건설	461,700	2013.1.23.	315,000	-146,700
ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	461,700	2010.6.24.	355,000	-106,700
	486,000	2010.11.16.	340,000	-146,000
합계	4,276,800		3,190,000	-1,086,800

19) 전남도지사로부터 허가받은 정회원수는 450명인데 2013. 11. 11. 현재 총 240명 분양되었고, 210명 미분양되어 현재도 계속 분양 중이다.

20) 이 사건 조사과정에서 국내 골프회원권 거래규모 1위 업체인 ㅇㅇㅇㅇㅇ거래소(주)에 유선(02-538-ㅇㅇㅇㅇ, 2013. 11. 11.)으로 확인한 결과, 해남 파인비치 골프링크스 회원권의 경우 당초 분양가가 개인회원 2.3억원, 법인회원 5.0억원인 회원권의 현재 시세가 개인회원은 1.9억원이나 법인회원은 거래 자체가 없어 시세가 없다는 답변을 들은 바 있다.

또는 계열회사의 골프회원권을 조기에 처분하여 경제적 이익을 얻고자 하는 의도에서 비롯된 것으로 봄이 상당하고, 이 사건 수급사업자들에게 이 사건 미분양 아파트 또는 골프회원권을 매입할 법적 의무가 있다고 볼 만한 다른 법률관계가 존재하는 것도 아니므로, 이 사건 위반행위에 정당한 사유가 있다고 볼 수 없다.

3) 소결

34. 따라서, 피심인의 위 2. 가.의 행위는 정당한 사유 없이 수급사업자에게 피심인 또는 피심인의 계열회사를 위하여 경제적 이익을 제공하도록 한 행위이므로 하도급법 제12조의2의 규정에 위반되는 행위에 해당된다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

35. 피심인은, 당해 하도급거래를 진행하면서 현장설명회 개최 시, “당해 공사 건 낙찰업체는 골프회원권 또는 용인보라아파트를 분양받아야 함”을 수급사업자에게 공지한 바 있어 수급사업자는 골프회원권 또는 용인보라아파트를 분양받아야 한다는 사실을 알고 하도급계약을 체결한 점과 아울러 해당 수급사업자들의 피심인에 대한 거래의존도가 낮아 피심인의 요구를 들어주면서 거래할 필요성이 없는 점 등을 들어 골프회원권 및 아파트 분양은 수급사업자의 자발적인 의사에 의해 이루어졌다고 주장한다.

36. 살피건대, 수급사업자가 ‘골프회원권 또는 용인보라아파트 분양계약 조건’이 있음을 미리 알고 하도급계약을 체결하였다고 하더라도 거래상 열위적 지위에 있는 수급사업자임을 감안하면, 골프회원권 또는 용인보라아파트의 분양계약이 진정한 의사에 의해 성립되었다고 보기는 어렵다.[21)]

37. 그리고 앞서 1. 다. 시장구조의 실태에서 살펴본 바와 같이 수급사업자들은 최근 건설경기의 악화 및 전문건설업 수주시장의 치열한 경쟁 환경에서 안정적인

21) 공정거래위원회 2008. 5. 13. 제1소회의 의결 제2008-147호, 서울고등법원 2008. 12. 18. 선고2008누15253, 대법원 2010. 12. 9. 선고2009두2368 판결 참조

수주물량 확보가 절실하였던 점을 감안하면 이 사건 수급사업자의 피심인에 대한 거래의존도가 낮아 수급사업자들이 자발적으로 분양을 받은 것이라는 피심인의 주장은 인정하기 어렵다. 나아가 피심인이 당해 수급사업자들에게 징구한 확약서 상, 아파트 등의 분양이 입찰조건으로 되어 있고 입찰조건과 관련한 일체의 이의 및 소송을 포기한다는 내용도 적시되어 있어 이를 보더라도 수급사업자의 진의에 의한 분양이 아님을 확인할 수 있고 오히려 수급사업자들을 강력히 구속하고 있는 것으로 판단된다.

38. 또한 피심인은, 수급사업자가 골프회원권을 분양받아 보유하거나 혹은 아파트를 분양받아 전매하거나 보유하면서 피심인으로부터 공사비를 증액받거나 발코니확장 비용을 지원받았으며, 골프회원권의 혜택을 누리는 등 결과적으로 경제적 이익을 얻었으므로 피심인의 이 사건 행위로 인한 수급사업자의 경제적 불이익이 없다고 주장한다.

39. 살피건대, 수급사업자에게 손해가 발생하거나, 결과적으로 경제적 이익을 얻은 것이 하도급법상 경제적 이익 제공 요구행위의 위법성 성립여부에 영향을 미치는 것은 아니며, 정당한 사유 없이 경제적 이익을 제공하도록 요구함으로써 법 위반행위가 성립하는 것이므로 피심인의 이러한 주장은 이유 없다.[22)]

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

40. 피심인의 위 2. 가.의 행위와 관련하여, 향후 당해 위반행위와 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 재발방지를 위하여 향후금지명령을 한다.

아울러 피심인의 위 2. 가.의 행위는 위반행위가 중대하고 그와 관련된 수급사업자가 다수인 점을 감안할 때 위반행위로 인한 하도급 거래질서 저해효과가 크다고

22) 일부 공사비 증액, 회원권 혜택, 발코니확장 비용 지원 등을 통하여 수급사업자가 어느 정도 손실을 보전받았더라도 이는 위법성을 조각하는 사유에 해당하지 않는다.

판단되므로 하도급법 제25조의3 및 같은 법 시행령 제13조 및 [별표 2], 하도급법 위반 사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)[23]를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금의 산정

가) 산정 방법

41. 기본과징금은 하도급법 제25조의3 및 같은 법 시행령 제13조 제1항 관련 〔별표 2〕 과징금 부과기준(이하 '과징금 부과기준'이라 한다)에 따라 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

나) 하도급대금의 산정

42. 과징금 부과기준에 의하면 하도급대금은 당해 하도급거래에 있어서의 계약금액이며, 위반행위 기간 동안 피심인과 해당 수급사업자들간의 하도급대금과 법 위반금액은 아래 <표 20>과 같다.

<표 20> 하도급대금 및 법 위반금액[24]

(단위: 백만 원)

위반행위 기간	적용 고시	하도급대금	법 위반금액
2010.1～2010.12.	제2009-58호	142,809	11,896
2011.1～2012.10.	제2010-13호, 제2012-43호	61,260	6,118
합계		204,069	18,014

23) 2010.1.～2010.12. 까지의 행위에 대해서는 과징금 고시 제2009-58호(개정 2009. 8. 20.)를 적용하고, 2011.1.～2012.10. 까지의 행위에 대해서는 과징금 고시 제2010-13호(개정 2010. 12. 31.) 및 제2012-43호(개정 2012. 8. 20.)를 적용한다.

24) 2. 가. 행위사실 관련 수급사업자 중 (주)ㅇㅇ건설, ㅇㅇ산업(주), (주)ㅇㅇ산업, (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ개발, (주)ㅇㅇ레미콘, ㅇㅇ레미콘(주), ㅇㅇ건영(주), ㅇㅇ개발(주)의 경우 분양대금 미납, 분양계약해지 및 반환 등의 사유를 고려하여 기본과징금 산정 시 하도급대금 및 법 위반금액에서 제외한다.

다) 기본과징금의 산정

43. 과징금 부과기준에 따라 산정된 법위반 점수를 기준으로 과징금 부과율을 3%[25]로 정하고, 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 기본과징금액을 산정하면 아래 <표 21>과 같다.

<표 21> 기본과징금 산정 내역

(단위: 백만 원)

위반행위 기간	2010.1～2010.12.	2011.1～2012.10.	계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호, 제2012-43호	
하도급대금×2(a)	285,618	122,520	408,138
과징금 부과율(b)	3%	3%	
기본과징금(a*b)	8,568	3,675	12,243

2) 조정과징금의 산정

44. 피심인의 2010.1.～2010.12.까지의 위반행위에 대한 기본과징금에 대하여 현금결제비율 우수에 따른 감경사유를 적용[26]함에 따라 해당 기간 기본과징금 8,568백만 원의 20%를 감경한 금액 6,854백만 원과 2011.1.～2012.10.기간 동안의 기본과징금 3,675백만 원을 합산하여 산정한 조정과징금은 10,529백만 원이다.

45.

<표 22> 조정과징금 산정 내역

(단위: 백만 원)

위반행위 기간	2010.1～2010.12.	2011.1～2012.10.	계
적용고시	제2009-58호	제2010-13호, 제2012-43호	
기본과징금(a)	8,568	3,675	12,243

25) 각각의 위반행위 기간에 대하여 주석 23)의 과징금 고시를 적용하여 산정한 과징금 부과율은 3%로 동일하다.[위반행위 유형의 부과점수 24점(60×0.4), 위반금액 비율의 부과점수 12점(60×0.2), 위반행위 수의 부과점수 8점(40×0.2), 과거 법위반 전력의 부과점수 8점(40×0.2)으로 합계 52점이고, 이 점수에 해당되는 과징금 부과율은 3%이다]

26) 피심인의 2011년도 현금결제비율이 100%이므로 과징금 고시 제2009-58호 Ⅳ. 2. 다. (2). (가)를 적용한다.

현금결제감경율(b)	20%	-	
조정과징금{a-(a*b)}	6,854	3,675	10,529

3) 부과과징금의 결정

46. 최근 건설경기가 지속적으로 악화된 점, 피심인이 실질적으로 발생시킨 이득에 비해 조정과징금이 과다한 점, 피심인이 해당 수급사업자들과의 하도급계약 시 공사비 등을 일부 증액하여 준 점, 기존 유사 심결례 등을 종합적으로 고려하여 조정과징금의 50%를 감경한 5,264백만 원[27]을 부과과징금으로 결정한다.

<표 23> 부과과징금 결정 내역

(단위: 백만 원)

조정과징금	감경율	부과과징금
10,529	50%	5,264

4. 결론

47. 피심인의 위 2. 가.의 행위는 하도급법 제12조의2에 해당하므로 시정조치에 대하여는 하도급법 제25조 제1항을 적용하고, 과징금 부과에 대하여는 하도급법 제25조의3을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

27) 백만 원 단위 미만은 절사한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 5월 9일

의 장	위 원	정 중 원
	위 원	서 석 희
	위 원	김 의 형

<별지>

수급사업자 일반현황

(단위: 명, 백만 원, 부가가치세 제외)

연번	사업자명	위탁내용	시공능력평가액			상시고용종업원수		
			2009년	2010년	2011년	2009년	2010년	2011년
1	(주)ㅇㅇ산업	토공 및 구조물	15,735(2008년)			19(2007년)		
2	(주)ㅇㅇ건설	골조공사	13,718	17,076	17,657	24	24	23
3	(주)ㅇㅇ	창호공사	6,298	6,298	8,774	43	39	39
4	ㅇㅇ기업(주)	소방시설공사	33,623	34,175	30,584	18	20	20
5	ㅇㅇㅇㅇ(주)	석공사	3,120	3,585	4,376	3	4	4
6	(주)ㅇㅇㅇㅇ	토공 및 가시설	36,312	40,746	41,933	24	32	27
7	ㅇㅇ토건(주)	토공 및 가시설	63,950	60,531	63,167	60	60	57
8	(주)ㅇㅇㅇㅇ	토공 및 관로	6,998(2013년 신설)			-	-	-
9	(주)ㅇㅇㅇㅇ개발	토공 및 오수	21,755	19,367	24,421	13	19	34
10	(주)ㅇㅇㅇㅇ	토공 및 오수	68,694	74,088	78,578	103	110	112
11	ㅇㅇ산업(주)	표시판 및 휀스	9,073	11,994	17,371	17	22	20
12	(주)ㅇㅇㅇㅇ	조경식재	37,787	47,779	57,257	47	49	51
13	(주)ㅇㅇㅇㅇ조경	조경식재	39,641	43,571	44,439	100	113	83
14	(주)ㅇㅇ건업	레미콘				9	15	15
15	(주)ㅇㅇ	레미콘				35	36	39
16	(주)ㅇㅇ	레미콘				118	118	130
17	(주)ㅇㅇ레미콘	레미콘				30	16	32
18	ㅇㅇ레미콘(주)	레미콘				9 (2012년 신설)		
19	(주)ㅇㅇ개발	내장목	23,305	24,596	26,332	21	21	21
20	(주)ㅇㅇ이앤씨	기계/소방설비	59,911	73,792	85,265	92	84	82
21	ㅇㅇ건설(주)	기계/소화배관	6,255	7,732	10,716	13	12	12
22	ㅇㅇㅇㅇ판매(주)	유리공사	31,602	35,370	38,692	95	98	96
23	ㅇㅇ개발(주)	토공/구조물	318,781	34,202	368,520	192	262	281
24	ㅇㅇ전기(주)	전기/소방	65,315	76,295	80,009	61	61	57
25	(주)ㅇㅇ건영	철근콘크리트	27,593	35,421	40,014	9	21	21
26	ㅇㅇ건영(주)	토공/철근콘크리트	18,573	21,034		35	35	
27	ㅇㅇㅇㅇ설비(주)	기계/소방설비	12,762	17,051	19,299	20	23	19
28	ㅇㅇ건설(주)	토공/철근콘크리트	48,815	43,308	12,226	22	20	19
29	(주)ㅇㅇ기연	주배관	7,169	10,170	11,050	13	14	18

연번	사업자명	위탁내용	시공능력평가액			상시고용종업원수		
			2009년	2010년	2011년	2009년	2010년	2011년
30	○○○○산업(주)	호안	172,087	187,059		149	149	118
31	(주)○○건설	형틀/콘크리트	34,433	41,245	66,860	54	66	56
32	○○전기(주)	전기/소방	13,003	14,110	16,290	21	21	25
33	(주)○○레미콘	레미콘	5,053	5,877	7,532	22	15	18
34	(주)○○전기	전기/소방	7,985	8,470	10,026	30	35	48
35	○○○○설비(주)	기계/소화설비	25,654	23,105	33,033	16	16	17
36	(주)○○네트워크	정보통신공사업	9,732	9,649	10,286	14	23	15
37	○○개발(주)	철근콘크리트	17,908	21,016	22,484	34	34	
38	○○○○(주)	하부공사	61,336	72,397	68,535	135	65	62
39	(주)○○○○	방파호안	107,092	126,796	109,425	20	43	25
40	△△개발(주)	토공/철근콘크리트	161,237	320,517	379,741	270	286	279

* 출처 : 피심인 제출자료